m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0064215.23-05-2022

Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai destinatari in elenco allegato

OGGETTO: ID 7/3917 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"
Proponente: **Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**
Documento: "Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area di competenza ILVA in AS- "Gravina Leucaspide".
Indizione Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ed in particolare l'articolo 2, comma 8-*bis*, e gli articoli 14 e seguenti;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare gli articoli 242 e 252;
Visto il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-3001/3002 -
e-mail PEC: USSRI@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 23/05/2022 alle ore 13:45

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";
Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017 che prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., siano eseguiti dai Commissari Straordinari;
Viste le note del 12 aprile 2021, acquisite al prot. del Ministero della Transizione Ecologica n. 37301 del 12 aprile 2021 e al prot.n. 41951 del 22 aprile 2021 con cui i Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso il documento *"Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area Gravina Leucaspide"* ed i relativi allegati;
Vista la nota del 28 aprile 2021 protocollo n. 44698 dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica con la quale è stata trasmessa la richiesta di perfezionamento atti ai fini della procedibilità dell'istanza come previsto dal decreto del Direttore Generale della Direzione per il risanamento ambientale n. 130 del 14 ottobre 2020;
Vista la nota del 5 maggio 2021, acquisita in pari data al prot. del Ministero della Transizione Ecologica n. 47456, con la quale i Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
Considerato che l'area della Gravina Leucaspide è parzialmente esterne al perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000;
Vista la nota dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 5 maggio 2021, protocollo n. 47547 con la quale è stata richiesta alla Regione Puglia di avviare un'istruttoria condivisa tramite convocazione da parte dello scrivente di una Conferenza di servizi istruttoria asincrona;
Vista la nota protocollo n. 8478 del 20 maggio 2021, acquisita in pari data al prot. del Ministero della Transizione Ecologica n. 54065 con la quale la Regione Puglia comunica la disponibilità del competente ufficio ad avviare un'istruttoria condivisa;
Vista la nota dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 16 giugno 2021 con protocollo n. 64670 con la quale è indetta una conferenza di servizi istruttoria;
Vista la nota del 30 luglio 2021 protocollo n. 54193, acquista in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 84238, con la quale ARPA Puglia ha trasmesso, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) un parere per gli aspetti ambientali condiviso con ISPRA.

Vista la nota dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 settembre 2021 con protocollo n. 96770 con la quale sono stati comunicati alla Regione Puglia gli esiti dell'istruttoria;
Vista la nota dell'08 marzo 2022 protocollo n. 3603, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 29533 con la quale la Regione Puglia comunica che non ravvisa motivi ostativi alla convocazione della conferenza di servizi asincrona decisoria;
Vista la nota del 24 marzo 2022, acquisita al prot. del Ministero della Transizione Ecologica al n. 41222 del 31/03/2022, con la quale i Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso la documentazione integrativa,
Visto l'art. 51, comma 9 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina",

è indetta

la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto il documento *"Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area Gravina Leucaspide" trasmesso* dai Commissari Straordinari in A.S. con le note del 12 aprile 2021, acquisite al prot. del Ministero della Transizione Ecologica n. 37301 del 12 aprile 2021 e al prot.n. 41951 del 22 aprile 2021, la nota del 5 maggio 2021, acquisita in pari data al prot. del Ministero della Transizione Ecologica n. 47456 e la nota del 24 marzo 2022, acquisita al prot. del Ministero della Transizione Ecologica al n. 41222 del 31/03/2022.

La documentazione utile per i lavori della Conferenza di servizi è disponibile per la consultazione sul portale istituzionale Bonifica di siti contaminati della scrivente Direzione Generale, al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ (in corrispondenza di ID numerico inserire: SIN ID7 – Area ID 3917.

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il termine perentorio di **15 giorni,** con atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti*;* nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un'unica richiesta al proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona;
- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di **45 giorni**, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della scrivente

Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 14-bis, co.4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito; inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, della medesima Legge 241/90 (comma introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. a), Legge 120 del 2020), le determinazioni adottate dopo la scadenza del suddetto termine, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14-ter, co. 7, sono inefficaci;

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla **eventuale riunione** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 presso il Ministero della Transizione Ecologica, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma per il giorno **15 luglio 2022** (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; **la predetta riunione del 15 luglio 2022 sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante apposita comunicazione.**
- la predetta riunione del **15 luglio 2022** sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata alle Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti.

«Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 252, commi 4 e 6, e 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con gli artt. 14-bis, comma 5, e 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, "L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione."».

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, per il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di competenza che dovranno essere acquisite nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla presente.

Il Dirigente
Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco destinatari:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
Sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

All'ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente,
Tutela della Salute e Soccorso Civile.
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

e, p.c.:

Ai Commissari dell'ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it